멤버십 앱 이용약관 초안 (변호사 검토용)

2026-09-20 · @Someone

이 문서에 대하여

변호사 검토를 받기 위한 이용약관 **초안**입니다. 그 자체로 법률자문이 아닙니다.

`[회사명]`, `[앱명]`, `[주소]` 등 대괄호 부분은 실제 정보로 채우세요. 조항을 추가하거나 빼면 번호를 다시 정리해야 합니다.

전제한 사업 구조

이 초안은 아래를 전제로 씁니다. 실제 운영이 달라지면 조항도 달라져야 합니다.

1. 서비스의 본질은 **회원 간 유료 채팅**이며, 수익은 코인 판매에서만 발생한다.
2. 코인 가격과 사용 조건은 성별과 무관하게 동일하고, 무료 코인 지급량만 운영정책으로 달리 정한다.
3. 회사는 특정 회원을 다른 회원에게 연결하지 않으며, 만남의 성사에 대한 대가를 받지 않는다.
4. 골프 라운딩과 여행은 **간헐적 프로모션**이며 서비스의 주된 내용이 아니다. 회사는 정보를 게시하고 참여 의사 표시를 받을 뿐, 참여자 구성에 관여하지 않는다.
5. 그린피·숙박비·교통비는 회원이 해당 시설에 직접 결제한다. 회사는 참가비를 대신 수령하지 않는다.
6. 노쇼 방지는 코인 보류와 모임 신청 제한으로만 하며, 회사가 현금 보증금을 받지 않는다.
7. 회원 프로필은 닉네임과 나이로 공개하고, 이름과 생년월일은 공개하지 않는다.

> 법원과 수사기관은 약관 문구보다 실제 운영 방식을 봅니다. 약관에 "주선하지 않는다"고 써두고 운영자가 단톡방에서 조 편성을 도우면 그 약관은 방패가 되지 않습니다. 약관을 만드는 일보다 약관대로 운영할 수 있는 구조를 만드는 일이 먼저입니다.

제1장 총칙

제1조 (목적)

이 약관은 `[회사명]`(이하 "회사")이 제공하는 `[앱명]` 서비스(이하 "서비스")의 이용과 관련하여 회사와 회원 간의 권리, 의무 및 책임사항을 정함을 목적으로 합니다.

제2조 (정의)

1. "서비스"란 회사가 모바일 애플리케이션을 통해 제공하는 회원 간 커뮤니케이션 공간 및 관련 정보 제공 서비스를 말합니다.
2. "회원"이란 이 약관에 동의하고 회사와 이용계약을 체결한 자를 말합니다.

3. "코인"이란 회원이 메시지 발송 등 유료 기능을 이용하기 위하여 사용하는 서비스 내 이용수단을 말하며, 회원이 대금을 지급하고 구매한 "유료 코인"과 회사가 무상으로 지급한 "무료 코인"으로 구분됩니다.
4. "게시물"이란 회원이 서비스에 게시한 프로필, 사진, 문자, 그 밖의 일체의 정보를 말합니다.
5. "커뮤니티 정보"란 회사가 서비스 내에 게시하는 모임, 라운딩, 행사 등에 관한 정보를 말하며, "동행 신청"이란 회원이 해당 정보에 대하여 참여 의사를 표시하는 것을 말합니다.
6. "통화"란 회원 간에 이루어지는 음성통화 및 영상통화를 말합니다.

제3조 (약관의 명시와 개정)

1. 회사는 이 약관의 내용을 회원이 쉽게 알 수 있도록 서비스 초기화면에 게시합니다.
2. 회사는 「약관의 규제에 관한 법률」, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 등 관련 법령을 위반하지 않는 범위에서 이 약관을 개정할 수 있습니다.
3. 회사가 약관을 개정할 경우 적용일자 및 개정사유를 명시하여 적용일자 7일 전부터 공지합니다. 다만 회원에게 불리한 개정의 경우에는 적용일자 30일 전부터 공지하고, 회원이 알 수 있도록 개별 통지합니다.
4. 회사가 제3항에 따라 공지하면서 회원이 개정 약관 적용일까지 거부의사를 표시하지 아니하면 동의한 것으로 본다는 뜻을 명확하게 고지하였음에도 회원이 명시적으로 거부의사를 표시하지 아니한 경우, 회원이 개정 약관에 동의한 것으로 봅니다.
5. 회원이 개정 약관에 동의하지 않는 경우 이용계약을 해지할 수 있습니다.

제4조 (약관 외 준칙)

이 약관에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 회사가 별도로 정한 운영정책에 따릅니다.

제2장 회원 가입과 관리

제5조 (회원 자격)

1. 회원은 만 19세 이상이어야 합니다.
2. 회원은 가입 시 본인확인 절차를 거쳐야 합니다. 본인확인은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 본인확인기관이 제공하는 수단(휴대전화 본인확인 등)을 통하여 이루어집니다.
3. 회사가 제2항의 수단 외에 신분증 등을 통한 추가 확인을 요청하는 경우, 회사는 주민등록번호 등 고유식별정보를 제외한 최소한의 정보만을 확인하며, 확인 즉시 해당 자료를 파기합니다.
4. 회원은 가입 시 이름, 생년월일, 성별, 거주 지역, 직업 및 닉네임을 제공하여야 하며, 이를 사실대로 기재하여야 합니다. 이 중 다른 회원에게 공개되는 범위는 제23조 제4항에 따릅니다.
5. 회원은 가입 시 혼인 여부를 사실대로 기재하여야 하며, 법률상 배우자가 있는 자는 회원으로 가입할 수 없습니다.

6. 다음 각 호에 해당하는 자는 회원으로 가입할 수 없습니다.
    a. 이 약관 위반으로 이용계약이 해지된 날로부터 1년이 경과하지 아니한 자
    b. 타인의 명의를 도용하여 가입을 신청한 자
    c. 그 밖에 회사가 정한 운영정책상 가입이 제한되는 자

제6조 (이용계약의 성립)

1. 이용계약은 가입 신청자가 이 약관과 개인정보처리방침에 동의하고, 회사가 이를 승낙함으로써 성립합니다.
2. 회사는 다음 각 호에 해당하는 신청에 대하여는 승낙을 거부하거나 사후에 이용계약을 해지할 수 있습니다.
    a. 제5조의 회원 자격을 갖추지 못하거나 본인확인 절차를 완료하지 아니한 경우
    b. 허위의 정보를 기재하거나 필수 기재사항을 누락한 경우
    c. 회사의 설비상 여유가 없거나 기술적 장애가 있는 경우

제7조 (회원정보의 정확성과 변경)

1. 회원은 가입 시 기재한 사항이 변경된 경우 지체 없이 이를 수정하여야 합니다.
2. 회원이 제1항을 이행하지 않아 발생한 불이익에 대하여 회사는 책임을 지지 않습니다.
3. 회원이 제5조 제5항을 위반하여 혼인 여부를 허위로 기재한 경우, 회사는 즉시 이용계약을 해지할 수 있으며 이로 인하여 발생하는 일체의 분쟁과 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다. 이 경우 잔여 이용권에 대한 환불은 제16조에 따릅니다.

제8조 (회원 탈퇴와 자격 상실)

1. 회원은 언제든지 서비스 내 메뉴를 통하여 탈퇴를 신청할 수 있으며, 회사는 지체 없이 이를 처리합니다.
2. 회원이 다음 각 호에 해당하는 경우, 회사는 사전 통지 후 이용계약을 해지할 수 있습니다. 다만 긴급하거나 중대한 위반의 경우 사전 통지 없이 해지할 수 있습니다.
    a. 제18조의 금지행위를 한 경우
    b. 제5조의 회원 자격을 상실한 경우
    c. 다른 회원의 서비스 이용을 현저히 저해하는 행위를 반복한 경우
3. 탈퇴 또는 해지 시 회원의 게시물 및 대화 내역의 처리는 개인정보처리방침에 따릅니다.

제3장 서비스

제9조 (회사의 지위)

1. 회사는 회원 간 커뮤니케이션이 이루어지는 온라인 공간과 정보를 제공할 뿐이며, 회원 간 만남을 주선하거나 특정 회원을 다른 회원에게 소개·연결하지 않습니다.
2. 회사가 제공하는 동행 신청 기능은 회원이 특정 모임에 대한 참여 의사를 표시하는 수단에 불과합니다. 회사는 신청한 회원을 다른 회원과 짝지어 주거나 참여자 구성에 관여하지 않습니다.

3. 회사가 모임의 정원과 잔여 인원을 표시하는 것은 회원의 판단을 돕기 위한 정보 제공이며, 회사가 해당 모임을 주최하거나 개별 회원의 참가를 승인하는 것을 의미하지 않습니다.
4. 회사는 회원 간 만남의 성사 여부에 관하여 어떠한 대가도 수취하지 않으며, 코인 대금은 서비스 이용에 대한 대가일 뿐 만남의 주선이나 성사에 대한 대가가 아닙니다.
5. 회사가 게시하는 커뮤니티 정보는 단순 정보 제공이며, 참여 여부와 동반자 구성은 전적으로 회원의 자율적 판단과 책임에 따릅니다. 회사는 해당 정보와 관련하여 예약, 결제, 알선 등의 행위를 하지 않고 제3자로부터 소개료나 수수료를 수취하지 않습니다.
6. 골프 라운딩 등에 필요한 그린피, 숙박비, 교통비 등 일체의 비용은 회원이 해당 시설 또는 사업자에게 직접 결제합니다. 회사는 이를 대신 수령하거나 정산하지 않습니다.
7. 회원 간에 체결되는 일체의 약정은 회원 상호간의 것이며 회사는 그 당사자가 아닙니다.

제10조 (서비스의 내용)

회사가 제공하는 서비스는 다음과 같습니다.

1. 회원 프로필 등록 및 열람 기능
2. 회원 간 메시지 송수신 기능(유료)
3. 회원 간 음성통화 및 영상통화 기능(유료)
4. 커뮤니티 정보 게시 및 열람 기능과 이에 대한 참여 의사 표시 기능
5. 회원 후기 게시 및 열람 기능
6. 그 밖에 회사가 추가로 개발하거나 제휴를 통해 제공하는 서비스

제11조 (서비스의 제공 시간과 중단)

1. 서비스는 연중무휴 1일 24시간 제공함을 원칙으로 합니다.
2. 회사는 다음 각 호의 경우 서비스의 전부 또는 일부를 제한하거나 중단할 수 있습니다.
    a. 설비의 보수, 교체, 점검 등 공사로 인한 부득이한 경우
    b. 전기통신사업자가 전기통신 서비스를 중지한 경우
    c. 천재지변, 국가비상사태 등 불가항력적 사유가 있는 경우
    d. 서비스 이용의 폭주 등으로 정상적인 서비스 제공이 어려운 경우
3. 회사는 제2항에 따라 서비스를 중단하는 경우 사전에 공지합니다. 다만 사전 공지가 불가능한 경우에는 사후에 지체 없이 공지합니다.

제12조 (게시물의 관리)

1. 회원의 게시물에 대한 권리와 책임은 게시한 회원에게 있습니다.
2. 회사는 게시물이 제18조의 금지행위에 해당하거나 관련 법령에 위반된다고 판단되는 경우 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제하거나 노출을 제한할 수 있습니다.
3. 회사는 회원의 게시물을 사전에 상시 모니터링할 의무를 부담하지 아니합니다. 다만 신고가 접수된 경우 지체 없이 확인하고 필요한 조치를 취합니다.

제12조의2 (모임 참가 신청과 불참)

1. 회원은 서비스에 게시된 모임에 대하여 동행 신청으로 참여 의사를 표시할 수 있습니다.
2. 회원은 모임 개최일 7일 전까지 참석 확정 의사를 표시하여야 하며, 이를 표시하지 아니한 경우 해당 신청은 자동으로 취소됩니다.
3. 회사는 참석 확정 시 회원이 보유한 코인 중 일정 수량을 사용 보류 상태로 두며, 회원의 참석이 확인되면 해당 보류를 해제합니다. 보류되는 코인의 수량은 모임 상세 화면에 사전 표시합니다.
4. 회원이 사전 통지 없이 불참한 경우, 제3항에 따라 보류된 코인은 반환되지 않습니다.
5. 참석 확정 후 회원이 취소하는 경우 보류 해제 비율은 다음 각 호와 같으며, 회사는 이를 모임 상세 화면에 사전 표시합니다.
   a. 개최일 7일 전까지 취소: 전액 해제
   b. 개최일 3일 전까지 취소: 50% 해제
   c. 개최일 2일 전부터 당일 취소: 해제하지 아니함
6. 회원의 무단 불참으로 인하여 골프장 등 제3자가 위약금을 부과한 경우, 회사는 해당 금액을 그 회원에게 청구할 수 있습니다. 회사는 예상 위약금의 기준과 금액을 모임 상세 화면에 사전 표시합니다.
7. 회사는 무단 불참이 반복되는 회원에 대하여 다음 각 호와 같이 모임 신청을 제한할 수 있습니다.
   a. 1회: 경고
   b. 2회: 3개월간 모임 신청 제한
   c. 3회 이상: 모임 신청 영구 제한
8. 질병, 사고 등 부득이한 사유로 불참하고 이를 소명한 경우, 회사는 제4항부터 제7항까지의 적용을 면제할 수 있습니다.

제12조의3 (통화 기능의 이용)

1. 회원은 메시지를 주고받은 상대 회원과 음성통화를 할 수 있으며, 음성통화를 한 상대 회원과 영상통화를 할 수 있습니다.
2. 통화 기능의 이용에는 코인이 소모되며, 소모 기준은 통화 시작 전 화면에 표시합니다.
3. 회사는 통화의 내용을 녹음하거나 녹화하지 않으며, 저장하지 않습니다. 다만 통화의 일시, 참여자, 통화 시간 등의 기록은 부정 이용 방지와 분쟁 해결을 위하여 보관합니다.
4. 회원은 상대 회원의 동의 없이 통화 내용을 녹음, 녹화, 촬영하거나 이를 제3자에게 제공, 공개, 유포하여서는 안 됩니다.
5. 회원은 통화 중 신체를 노출하거나 상대 회원에게 신체 노출을 요구하여서는 안 됩니다.
6. 회사는 통화 화면에 신고 기능을 상시 제공하며, 회원은 통화 중 언제든지 통화를 종료하고 상대 회원을 신고하거나 차단할 수 있습니다.
7. 회사는 통화의 품질을 보증하지 않으며, 회원의 통신 환경이나 제3자 통신 서비스의 장애로 발생한 문제에 대하여 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 책임을 지지 않습니다.
8. 통화가 회원의 귀책사유 없이 중단된 경우, 회사는 소모된 코인을 반환합니다.

제4장 유료서비스

제13조 (이용권의 구매)

1. 회원은 회사가 정한 절차에 따라 유료 코인을 구매하여 메시지 발송 등 유료 기능을 이용할 수 있습니다.
2. 코인의 구매 조건과 사용 조건은 모든 회원에게 동일하게 적용되며, 성별에 따라 가격을 달리 정하지 않습니다.
3. 회사는 신규 가입, 출석, 이벤트 참여 등에 대하여 무료 코인을 지급할 수 있습니다. 무료 코인의 지급 기준은 회사가 운영정책으로 정하여 공지하며, 회원별로 다르게 정해질 수 있습니다.
4. 회사는 코인의 가격, 사용 단가(메시지 1회 발송에 필요한 코인 수 등), 유효기간을 구매 화면에 명확히 표시합니다.
5. 회사는 유료 기능이 시작되는 시점을 회원이 결제 전에 알 수 있도록 사전에 표시합니다.
6. 회원은 다음 각 호의 방법으로 대금을 결제할 수 있습니다.
    a. 신용카드, 체크카드 등 각종 카드 결제
    b. 계좌이체 및 무통장 입금
    c. 앱 마켓 사업자가 제공하는 결제수단
    d. 그 밖에 회사가 추가로 지정하는 결제수단

제14조 (이용권의 효력)

1. 코인은 지급 또는 구매 즉시 효력이 발생하며, 표시된 유효기간이 경과하거나 전부 사용될 때까지 유효합니다.
2. 회원이 코인을 사용하는 경우 무료 코인이 먼저 차감되고, 무료 코인이 없는 경우 유료 코인이 차감됩니다.
3. 코인은 타인에게 양도하거나 현금으로 교환할 수 없습니다.
4. 유효기간이 경과한 코인은 잔여 수량과 관계없이 소멸합니다. 회사는 유료 코인의 소멸 예정일 7일 전까지 회원에게 이를 통지합니다.
5. 회원이 메시지를 발송한 경우, 상대 회원의 응답 여부와 관계없이 해당 코인은 사용된 것으로 봅니다. 회사는 이를 결제 전 화면에 고지합니다.

제15조 (청약철회)

1. 회원은 유료 코인 구매일로부터 7일 이내에 청약철회를 할 수 있습니다.
2. 제1항에도 불구하고 회원이 구매한 유료 코인을 사용하여 서비스를 개시한 경우, 그 사용한 부분에 한하여 청약철회가 제한됩니다. 회사는 구매 전 화면에 이를 명확히 고지하고, 회원의 동의를 받습니다.
3. 제2항에 따라 청약철회가 제한되는 경우에도, 사용하지 아니한 잔여 유료 코인에 대하여는 청약철회를 할 수 있습니다.
4. 회사가 제2항의 고지의무를 이행하지 아니한 경우, 회원은 이용 개시 여부와 관계없이 청약철회를 할 수 있습니다.

제16조 (환불)

1. 회사는 청약철회 또는 이용계약 해지 시 3영업일 이내에 대금을 환급합니다.
2. 환불 금액은 결제금액에서 이미 사용한 부분에 해당하는 금액과 이미 받은 혜택을 공제하여 산정합니다.
3. 회사가 무상으로 지급한 무료 코인은 환불 대상에서 제외됩니다. 회원의 귀책사유로 이용계약이 해지된 경우에도 잔여 유료 코인에 대하여는 제2항에 따라 환불합니다. 다만 회사에 손해가 발생한 경우 이를 상계할 수 있습니다.
4. 앱 마켓 사업자의 결제수단을 통하여 결제한 경우, 환불 신청과 처리 절차는 해당 앱 마켓 사업자의 정책에 따르며, 회사는 구매 화면에 이를 사전에 고지합니다.
5. 무통장 입금으로 결제한 경우, 회원이 지정한 계좌로 환급합니다.

제5장 의무와 금지행위

제17조 (회사의 의무)

1. 회사는 관련 법령과 이 약관을 준수하며, 계속적이고 안정적으로 서비스를 제공하기 위하여 노력합니다.
2. 회사는 회원의 개인정보를 보호하기 위하여 개인정보처리방침을 수립하고 이를 준수합니다.
3. 회사는 회원으로부터 제기된 의견이나 불만이 정당하다고 인정할 경우 이를 처리하며, 처리 결과를 회원에게 통보합니다.
4. 회사는 제18조의 금지행위에 관한 신고 접수 창구를 상시 운영하며, 신고가 접수된 경우 지체 없이 확인하고 제19조에 따라 조치합니다.

제18조 (회원의 금지행위)

회원은 다음 각 호의 행위를 하여서는 안 됩니다.

1. 성매매, 유사성행위, 그 밖에 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 목적으로 서비스를 이용하는 행위
2. 다른 회원에게 금품이나 재산상 이익을 요구·제공하거나, 이를 조건으로 만남을 제안하는 행위
3. 통화 중 신체를 노출하거나 다른 회원에게 신체 노출을 요구하는 행위
4. 다른 회원의 동의 없이 통화 내용을 녹음·녹화·촬영하는 행위
5. 녹음·녹화물 또는 대화 내용을 빌미로 다른 회원을 협박하거나 금품을 요구하는 행위
6. 혼인 여부, 나이, 직업 등 신상정보를 허위로 기재하거나 타인을 사칭하는 행위
7. 다른 회원의 개인정보를 수집·저장하거나 제3자에게 제공하는 행위
8. 다른 회원과 주고받은 대화 내용, 사진, 통화 내용 등을 본인의 동의 없이 외부에 공개하는 행위
9. 영리 목적의 광고, 홍보, 다단계 판매, 투자 권유 등의 행위
10. 욕설, 협박, 성희롱, 스토킹 등 다른 회원에게 정신적·신체적 피해를 주는 행위
11. 회사의 서비스 운영을 방해하거나 서버에 부하를 유발하는 행위
12. 그 밖에 관련 법령에 위반되거나 회사의 운영정책에서 금지하는 행위

제19조 (이용의 제한)

1. 회사는 회원이 제18조를 위반한 경우 그 경중에 따라 다음 각 호의 조치를 취할 수 있습니다.
    a. 경고
    b. 일정 기간 서비스 이용 정지
    c. 이용계약 해지 및 재가입 제한
2. 제18조 제1호부터 제5호까지를 위반한 경우 회사는 사전 통지 없이 즉시 이용계약을 해지할 수 있으며, 관련 법령에 따라 수사기관에 신고할 수 있습니다.
3. 회사는 제1항의 조치를 취하기 전에 회원에게 소명 기회를 부여합니다. 다만 긴급하거나 중대한 위반의 경우에는 조치 후 통지할 수 있습니다.
4. 회사는 관련 법령에 따른 수사기관의 요청이 있는 경우 협조할 수 있습니다.
5. 회사는 제1항의 조치에 관한 구체적 기준을 운영정책으로 정하여 공지합니다.

제6장 책임

제20조 (오프라인 만남에 대한 책임)

1. 회원 간 오프라인 만남은 회원 각자의 자유의사에 따라 이루어지며, 회사는 이에 관여하지 않습니다.
2. 오프라인 만남의 과정에서 발생한 사고, 분쟁, 손해에 대하여 회사는 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 책임을 지지 않습니다.
3. 회원은 오프라인 만남 시 안전에 유의하여야 하며, 회사는 다음 사항을 권고합니다.
    a. 첫 만남은 공개된 장소에서 할 것
    b. 만남 전 일정과 장소를 지인에게 알릴 것
    c. 금전 거래나 금품 요구에 응하지 말 것
    d. 불쾌하거나 위험한 상황이 발생한 경우 즉시 신고할 것

제21조 (면책)

1. 회사는 천재지변, 전쟁, 기간통신사업자의 서비스 중지 등 불가항력으로 인하여 서비스를 제공할 수 없는 경우 책임이 면제됩니다.
2. 회사는 회원의 귀책사유로 인한 서비스 이용 장애에 대하여 책임을 지지 않습니다.
3. 회사는 회원이 게시한 정보의 신뢰도, 정확성에 대하여 보증하지 않으며, 이로 인하여 발생한 손해에 대하여 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 책임을 지지 않습니다.
4. 회사는 회원 상호간 또는 회원과 제3자 간에 서비스를 매개로 발생한 분쟁에 관하여 개입할 의무가 없으며, 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 그로 인한 손해를 배상할 책임이 없습니다.
5. 회사는 무료로 제공되는 서비스의 이용과 관련하여 관련 법령에 특별한 규정이 없는 한 책임을 지지 않습니다.

제22조 (손해배상)

1. 회사 또는 회원이 이 약관을 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우 그 손해를 배상할 책임이 있습니다.

2. 회원이 제18조를 위반하여 회사에 손해가 발생한 경우, 회원은 회사에 그 손해를 배상하여야 합니다.
3. 회원의 위법행위 또는 약관 위반으로 인하여 제3자가 회사를 상대로 민사·형사상의 조치를 취하는 경우, 해당 회원은 자신의 비용과 책임으로 회사를 면책시켜야 하며 회사가 면책되지 못한 경우 그로 인한 손해를 배상하여야 합니다.

제7장 기타

제23조 (개인정보의 보호)

1. 회사는 관련 법령이 정하는 바에 따라 회원의 개인정보를 보호하기 위하여 노력합니다.
2. 개인정보의 수집 항목, 이용 목적, 보유 기간, 제3자 제공 여부 등은 별도의 개인정보처리방침에 따릅니다.
3. 회사는 본인확인 과정에서 주민등록번호를 수집·보관하지 않습니다.
4. 회원이 가입 시 제공한 정보 중 다른 회원에게 공개되는 항목은 닉네임, 나이, 성별, 거주 지역, 직업에 한합니다. 이름과 생년월일은 다른 회원에게 공개되지 아니합니다.
5. 회사는 회원 간 주고받은 메시지의 내용을 서비스 제공 목적 외로 열람하거나 이용하지 않습니다. 다만 제18조 위반에 관한 신고가 접수되어 사실 확인이 필요한 경우, 또는 관련 법령에 따른 수사기관의 적법한 요청이 있는 경우에는 그러하지 아니합니다.
6. 회사는 회원 간 통화의 내용을 녹음·녹화하거나 저장하지 않습니다.
7. 회사는 회원의 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.

제24조 (통지)

1. 회사가 회원에게 통지하는 경우 회원이 등록한 전자우편, 휴대전화번호, 앱 푸시 알림 등으로 할 수 있습니다.
2. 회사는 불특정 다수 회원에 대한 통지의 경우 7일 이상 서비스 내 공지사항에 게시함으로써 개별 통지에 갈음할 수 있습니다. 다만 회원 본인의 거래와 관련하여 중대한 영향을 미치는 사항은 개별 통지합니다.

제25조 (분쟁의 해결)

1. 회사는 회원으로부터 제기되는 불만사항과 의견을 신속하게 처리하기 위하여 노력합니다.
2. 회사와 회원 간에 발생한 분쟁은 상호 협의하여 해결함을 원칙으로 합니다.
3. 협의가 이루어지지 아니한 경우, 회원은 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따른 소비자분쟁조정기구에 분쟁조정을 신청할 수 있습니다.

제26조 (준거법과 관할법원)

1. 이 약관과 회사와 회원 간의 관계에 관하여는 대한민국 법령을 적용합니다.
2. 서비스 이용과 관련하여 회사와 회원 간에 소송이 제기되는 경우, 「민사소송법」에 따른 관할법원을 제1심 관할법원으로 합니다.

부칙

이 약관은 `[시행일자]`부터 시행합니다.

사업자 정보 (앱 내 표시 의무사항)

항목	내용
상호	`[상호]`
대표자	`[대표자명]`
사업장 주소	`[주소]`
사업자등록번호	`[번호]`
통신판매업 신고번호	`[번호]`
연락처	`[전화번호]`
전자우편	`[이메일]`
개인정보 보호책임자	`[성명]`

부록 A. 변호사 검토 포인트

상담은 시간당 과금이므로 이 목록을 그대로 들고 가시면 효율이 크게 올라갑니다.

사업 구조에 관한 질문

#	질문	왜 중요한가
1	이 구조가 「결혼중개업의 관리에 관한 법률」상 신고 대상인가	미신고 영업은 형사처벌 대상
2	운영자가 어느 선까지 개입해도 "주선"이 아닌가	추천 알고리즘·공지·단톡방 운영의 허용 범위
3	성별에 따른 무료 코인 지급 차등에 법적 문제가 있는가	유사 성매매 알선 오인 소지
4	골프 라운딩 정보 게시가 여행업·중개업에 해당하는가	골프장에서 혜택을 받게 될 경우 성격 변화
5	신분증 확인을 어떤 방식으로 해야 적법한가	주민등록번호 수집은 법령 근거 없이 불가
6	인앱결제와 자체 PG를 병행할 때 고지·환불 의무가 어떻게 갈리는가	앱 마켓 심사 기준과 전자상거래법이 충돌할 수 있음
7	가족 회원권을 위임받아 확보한 티를 유료 멤버십의 유인으로 써도 되는가	위임 횟수 한도는 확인 완료. 영업적 이용 금지 조항이 따로 있는지만 확인 필요

#	질문	왜 중요한가
8	숙박이 포함된 다일 모임을 게시하면 여행업 등록 대상인가	무등록 여행업은 형사처벌. 회원 각자 예약·결제 구조면 회피 가능한지
9	제12조의2의 코인 보류와 위약금 청구가 약관규제법상 유효한가	과도한 위약금은 무효. 사전 표시 방식이 충분한지
10	영상통화 기능을 제공할 때 플랫폼의 주의의무는 어디까지인가	몸캠피싱 등 성착취 협박이 발생한 경우의 책임 범위
11	통화를 녹음·녹화하지 않는 설계가 오히려 불리하게 작용하는가	신고 시 사실 확인이 불가능한 점과 개인정보 최소수집 원칙의 균형

> **1번 과금 구조에 관하여:** 코인 가격과 사용 조건은 성별과 무관하게 동일하게 두고, 무료 코인 지급량만 운영정책으로 달리 정하는 구조입니다. 남성만 과금되는 구조보다 방어하기 유리합니다. 다만 무료 코인 지급량 차이가 지나치게 커서 사실상 한쪽만 과금되는 결과가 되면 같은 의심을 받을 수 있으므로, 상담에서 (가) 지급량 차등의 허용 범위, (나) 지급 기준을 약관이 아닌 운영정책에 두어도 되는지를 확인하시기 바랍니다.

조항별 쟁점

조항	쟁점
제5조 제2항 (미혼 요건)	혼인 여부 수집이 개인정보 최소수집 원칙에 저촉되는지, 확인 방법을 어디까지 둘 수 있는지
제9조 (회사의 지위)	이 문구만으로 주선 부인이 가능한지, 추가할 표현이 있는지
제15조 (청약철회)	디지털 콘텐츠 청약철회 제한 요건을 충족하는지, 시용 기회 제공 의무가 있는지
제16조 제3항 (귀책 해지 시 환불)	위약금·공제 범위가 약관규제법상 무효로 볼 여지가 없는지
제20조·제21조 (면책)	면책 범위가 과도하여 무효가 될 소지가 있는지
제22조 제3항 (제3자 소송 면책)	소비자에게 불리한 조항으로 무효가 될 여지가 있는지

운영에 관한 질문

1. 채팅 내역을 얼마나 보관해야 하고, 얼마나 보관해도 되는가
2. 수사기관 요청 시 제출 범위와 거부 가능 범위
3. 회원 간 분쟁에서 플랫폼이 중재에 나서면 오히려 책임이 커지는가
4. 기혼자 관련 제3자(배우자) 소송 가능성과 대응 방안

5. 회원 신고 처리 기록을 어떻게 남겨야 면책에 도움이 되는가

운영 원칙으로 세워둘 것

약관보다 중요한 것은 실제 운영입니다. 아래는 상담에서 확인받은 뒤 사내 원칙으로 문서화하시기를 권합니다.

- 운영 계정은 특정 회원을 다른 회원에게 언급하거나 연결하지 않는다
- 모임 게시물에 참여자 명단이나 성비를 표시하지 않는다
- 회원 간 금전 거래 신고는 예외 없이 기록하고 제재한다
- 제재 이력을 날짜·사유·조치 내용으로 남긴다
- 회사 계좌로 모임 참가비나 보증금을 받지 않는다
- 무료 코인 지급량의 성별 차이가 사실상 한쪽만 과금되는 수준까지 벌어지지 않게 관리한다
- 앱 화면에서 골프·여행을 서비스의 전면에 내세우지 않는다. 회원이 무엇을 보고 가입했는지가 서비스 성격 판단의 근거가 된다

부록 B. 약관 외 별도로 필요한 문서

문서	필요 여부	비고
개인정보처리방침	필수	수집 항목, 이용 목적, 보유 기간, 파기 절차, 제3자 제공, 개인정보 보호책임자. 본인확인 자료와 대화 내역의 보관·파기 기준을 반드시 포함
운영정책	권장	제재 기준(경고·정지·해지)의 구체적 단계. 약관에 다 담기 어려운 내용
위치기반서비스 이용약관	불필요	위치 기반 기능을 넣지 않기로 함. 나중에 추가하면 방송통신위원회 신고 필요
마케팅 정보 수신 동의서	조건부	광고성 정보를 발송하는 경우. 별도 동의 필수
청소년보호정책	권장	만 19세 미만 이용 제한을 운영하는 근거

앱 내 필수 표시사항

전자상거래법상 의무이며 누락 시 과태료 대상입니다.

- 상호, 대표자명, 사업장 주소, 사업자등록번호, 연락처, 전자우편
- 통신판매업 신고번호
- 이용약관, 개인정보처리방침 (별도 화면으로 접근 가능하게)
- 청약철회 가능 여부와 그 제한 사유. 인앱결제와 자체 PG는 환불 절차가 다르므로 결제수단별로 각각 고지

- 회원 탈퇴 절차 (가입만큼 쉬워야 함)

진행 순서

```
flowchart TD
  A[약관·개인정보처리방침<br/>변호사 검토] --> B[홈택스<br/>업종 추가]
  B --> C[PG사 심사 신청]
  C --> D[구매안전서비스<br/>이용확인증 발급]
  D --> E[구청<br/>통신판매업 신고]
  E --> F[앱 내 법정 표시사항<br/>반영 후 출시]
```

부록 C. 현재 서비스 설정값

약관 본문에는 가격과 단가를 넣지 않았습니다. 넣어두면 가격을 바꿀 때마다 약관 개정 절차를 밟아야 하기 때문입니다. 실제 수치는 구매 화면과 운영정책에 표시하고, 약관은 "구매 화면에 표시한다"로만 두는 것이 실무 관행입니다.

코인

항목	설정값
판매 단위	10,000코인 / 10,000원
코인 1개당 가치	1원
메시지 1회 발송	500코인 (500원)
1만원으로 보낼 수 있는 메시지	20회
유효기간	구매일로부터 1년
모임 참석 확정 시 보류	30,000코인 (30,000원) — 참석 확인 시 해제
무단 불참 시 위약금 청구 기준	골프장 부과액. 현재 약 200,000원으로 상정
참석 확정 마감	모임 개최일 7일 전
음성통화	[미정] — 분당 코인 수량 확정 필요
영상통화	[미정] — 음성통화보다 높게 책정 권장
통화 개시 조건	메시지 교환 후 음성통화, 음성통화 후 영상통화

회원가입 수집 항목

항목	필수 여부	비고
이름	필수	
생년월일	필수	만 19세 확인용
성별	필수	
거주 지역	필수	
직업	필수	
혼인 여부	**필수**	가입 화면에 항목 추가 예정. 약관 제5조 제5항의 근거
사진	수집하지 않음	
휴대전화번호	본인확인 수단	본인확인기관을 통해 처리
닉네임	필수	프로필에 표시되는 이름. 중복 불가로 설계 권장

프로필 공개 범위

항목	다른 회원에게	표시 형태
닉네임	공개	그대로
생년월일	비공개	나이로 변환하여 표시
성별	공개	그대로
거주 지역	공개	그대로
직업	공개	그대로
이름	비공개	표시하지 않음
혼인 여부	비공개	가입 자격 확인용으로만 사용
휴대전화번호	비공개	표시하지 않음

생년월일을 나이로 변환해 표시하실 때, **만 나이인지 세는 나이인지**를 정하고 앱 안에 표기하세요. 회원 간 오해가 잦은 부분입니다. 2023년 6월부터 법령상 만 나이가 기본이므로 만 나이 표시를 권합니다.

확인이 필요한 사항

1. **출시 전 테스트 데이터 정리.** 현재 화면의 활동 회원 수, 연간 모집 횟수, 평균 커리어, 멤버 후기가 모두 예시 데이터입니다. 공개 주소로 접속이 가능한 상태이므로 실제 수치로 바꾸거나 접근을 차단해야 합니다. 사실과 다른 표시는 표시광고법상 허위·과장광고에 해당합니다.
2. **코인을 차감이 아닌 보류로 구현.** 참석 확정 시 차감했다가 다시 지급하면 잔고가 늘었다 줄었다 하여 환불 계산이 꼬입니다. 사용 가능 코인과 보류 코인을 분리해 저장하고 화면에도 나누어 표시하세요.
3. **무료 코인과 유료 코인의 분리 저장.** 합산된 숫자 하나로만 관리하면 환불 시 유료분 잔량을 계산할 수 없습니다.
4. **무료 코인의 유효기간.** 유료 코인과 동일하게 1년으로 할지, 더 짧게 둘지 정해야 합니다. 대가 없이 지급한 것이므로 더 짧게 정해도 무방합니다.
5. **소멸 예정 통지 방법.** 약관 제14조 제4항에 유료 코인 소멸 7일 전 통지 의무가 있습니다. 푸시와 이메일 중 무엇으로 보낼지 정하고 발송 기록을 남기도록 개발하세요.
6. **닉네임 중복 불가 설계.** 같은 닉네임이 여러 개면 신고 처리와 사칭 대응이 어려워집니다.
7. **나이는 만 나이로 표시.** 앱 안에 만 나이 기준임을 한 줄 적어두면 회원 간 오해가 줄어듭니다.
8. **할인 프로모션 시 환불 기준가.** 현재 1코인 = 1원이라 계산이 명확하지만, 할인 판매를 시작하면 이 등식이 깨지므로 환불 기준가를 별도로 정해야 합니다.